

Партнерський ДОГОВІР №

м. Київ

«» березня 2026 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "ізі бізі", ЄДРПОУ 45543310, що діє на підставі Статуту в особі Директора, Денисова Дмитра Валерійовича, з одного боку, надалі - «Партнер 1»,

та

Фізична особа-підприємець Фролков Іван Миколайович, РНОКПП 1234567891, що діє на підставі запису в реєстрі про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від 29.01.2016 р. № 24990000000012345, з другого боку, іменованій надалі «Партнер 2», спільно іменовані «Партнери», уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є встановлення партнерських відносин між Партнерами з метою взаємного просування, рекомендації та продажу послуг, програмного забезпечення та інших продуктів кожного з Партнерів.

1.2. У рамках цього Договору Партнери мають право:

- рекомендувати послуги та продукти один одного своїм клієнтам;
- передавати один одному контакти потенційних клієнтів;
- здійснювати спільні маркетингові, рекламні та інформаційні активності;
- сприяти укладенню договорів між Партнером та клієнтами, залученими іншим Партнером.

1.3. Партнер, який залучив клієнта до укладення договору з іншим Партнером, має право на отримання партнерської винагороди у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.4. Конкретні умови співпраці, розмір партнерської винагороди, порядок її нарахування та виплати можуть визначатися додатками або додатковими угодами до цього Договору.

1.5. Кожен з Партнерів здійснює свою діяльність самостійно та не є представником, агентом або працівником іншого Партнера, якщо інше прямо не передбачено окремою письмовою домовленістю між Партнерами.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

2.1.1. **Послуги** — послуги, програмне забезпечення, цифрові сервіси та інші продукти, які надаються Партнерами своїм клієнтам у рамках їх господарської діяльності.

2.1.2. **Програмне забезпечення EasyBusy** — програмний продукт (CRM, омніканальні сервіси, модулі, інтеграції та інші цифрові рішення), що належать **Партнеру 1** та надаються клієнтам на умовах використання сервісу.

2.1.3. **Потенційний клієнт** — юридична особа або фізична особа-підприємець, яка проявила зацікавленість у послугах одного з Партнерів, але на момент передачі контакту ще не уклала відповідний договір.

2.1.4. **Партнерський клієнт** — клієнт, який уклав договір з одним із Партнерів у результаті рекомендації, передачі контакту або іншого сприяння іншого Партнера.

2.1.5. **Партнерська винагорода** — грошова винагорода, що виплачується Партнеру за залучення клієнта або сприяння укладенню договору між іншим Партнером та клієнтом.

2.1.6. **Договір з клієнтом** — будь-який договір, угода або інший документ, укладений між одним із Партнерів та клієнтом щодо надання послуг або використання програмного забезпечення.

2.1.7. **Партнерський лід** — контакт потенційного клієнта, переданий одним Партнером іншому Партнеру з метою подальшого укладення договору з таким клієнтом.

2.1.8. **Партнерська співпраця** — взаємодія Партнерів у межах цього Договору, що спрямована на залучення нових клієнтів, просування послуг та розвиток комерційної діяльності Партнерів.

3. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ПАРТНЕРІВ

3.1. У межах цього Договору Партнери здійснюють співпрацю з метою залучення нових клієнтів, просування послуг та програмного забезпечення один одного.

3.2. Кожен із Партнерів має право:

- рекомендувати послуги та продукти іншого Партнера своїм клієнтам;
- передавати контакти потенційних клієнтів іншому Партнеру;
- брати участь у переговорах із клієнтами;
- надавати клієнтам інформацію щодо послуг, функціональних можливостей програмного забезпечення та умов співпраці.

3.3. Передача контактів потенційного клієнта (партнерського ліда) здійснюється у будь-який погоджений Партнерами спосіб, зокрема:

- електронною поштою;
- через CRM-систему;
- через месенджери;
- шляхом письмового повідомлення у будь-якій іншій формі.

3.3.1. Партнерський лід вважається переданим з моменту направлення іншому Партнеру контактних даних потенційного клієнта із зазначенням найменування/ПІБ клієнта, контактної особи, телефону, електронної пошти або іншого засобу зв'язку.

3.3.2. У разі спору щодо належності партнерського ліда пріоритет має Партнер, який першим зафіксував передачу такого ліда у спосіб, передбачений пунктом 3.3 цього Договору.

3.3.3. Партнерський лід вважається прийнятим іншим Партнером лише після письмового підтвердження його прийняття, направленою електронною поштою, через CRM-систему або іншим погодженим способом.

3.3.4. Партнерський лід не вважається партнерським клієнтом та не дає права на отримання партнерської винагороди, якщо на момент передачі такого ліда:

- клієнт уже перебував у CRM-системі іншого Партнера;
- інший Партнер уже здійснював переговори з таким клієнтом;

- клієнт уже користувався послугами або програмним забезпеченням іншого Партнера;
- клієнт самостійно звернувся до іншого Партнера до моменту передачі ліда.

3.3.5. У разі передачі одного й того самого ліда кількома Партнерами право на партнерську винагороду має Партнер, чий лід був першим письмово підтверджений іншим Партнером.

3.4. Партнер, який передав партнерський лід іншому Партнеру, вважається таким, що залучив клієнта, якщо в результаті такої передачі між іншим Партнером та клієнтом було укладено договір.

3.5. Партнери зобов'язуються сумлінно взаємодіяти між собою під час роботи з клієнтами, надавати необхідну інформацію для укладення договорів та сприяти розвитку партнерської співпраці.

3.6. Кожен із Партнерів самостійно визначає умови надання своїх послуг, вартість послуг, а також порядок укладення договорів зі своїми клієнтами.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПАРТНЕРІВ

4.1. Партнери мають право:

4.1.1. Рекомендувати послуги, програмне забезпечення та інші продукти іншого Партнера потенційним клієнтам.

4.1.2. Передавати контакти потенційних клієнтів іншому Партнеру з метою укладення договорів щодо надання послуг.

4.1.3. Отримувати партнерську винагороду за залучення клієнтів у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4.1.4. Отримувати від іншого Партнера інформацію про послуги, продукти, технічні можливості та умови співпраці, необхідні для належного виконання цього Договору.

4.1.5. Брати участь у переговорах з клієнтами, залученими в рамках партнерської співпраці.

4.2. Партнери зобов'язуються:

4.2.1. Діяти добросовісно та в інтересах розвитку партнерської співпраці.

4.2.2. Надавати клієнтам достовірну інформацію щодо послуг та продуктів іншого Партнера.

4.2.3. Не здійснювати дій, які можуть завдати шкоди діловій репутації іншого Партнера.

4.2.4. Повідомляти один одного про обставини, що можуть вплинути на виконання цього Договору.

4.2.5. Дотримуватися умов цього Договору та домовленостей, досягнутих між Партнерами.

4.3. Кожен із Партнерів здійснює свою діяльність самостійно та не несе відповідальності за зобов'язання іншого Партнера перед третіми особами.

5. ПАРТНЕРСЬКА ВИНАГОРОДА

- 5.1. Партнер, який залучив партнерського клієнта або передав партнерський лід іншому Партнеру, має право на отримання партнерської винагороди у разі укладення договору між іншим Партнером та таким клієнтом.
- 5.2. Розмір партнерської винагороди, порядок її нарахування та виплати визначаються Партнерами у додатках або додаткових угодах до цього Договору.
- 5.3. У разі відсутності додатку або додаткової угоди, що визначає розмір партнерської винагороди, Партнери погоджують її розмір окремою письмовою домовленістю.
- 5.4. Право на отримання партнерської винагороди виникає у Партнера після фактичного укладення договору між іншим Партнером та партнерським клієнтом та отримання відповідним Партнером оплати від такого клієнта.
- 5.5. Партнерська винагорода виплачується у строки та у порядку, погоджені Партнерами у відповідному додатку або додатковій угоді до цього Договору.
- 5.6. У разі припинення або розірвання договору з клієнтом, а також у разі повернення клієнту сплачених коштів, порядок нарахування або утримання партнерської винагороди визначається Партнерами у відповідному додатку або додатковій угоді до цього Договору.
- 5.7. Партнери зобов'язуються не обходити один одного та не укладати договори з клієнтами, переданими іншим Партнером, з метою уникнення виплати партнерської винагороди, у тому числі після припинення дії цього Договору щодо клієнтів, залучених іншим Партнером.
- 5.8. Право Партнера на отримання партнерської винагороди зберігається протягом усього періоду фактичного отримання іншим Партнером платежів від партнерського клієнта, за умови, що такий клієнт був належним чином зафіксований та підтверджений відповідно до умов цього Договору.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 6.1. Усі розрахунки між Партнерами в рамках цього Договору здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки Партнерів.
- 6.2. Підставою для виплати партнерської винагороди є отримання відповідним Партнером оплати від партнерського клієнта за надані послуги або використання програмного забезпечення.
- 6.3. Виплата партнерської винагороди здійснюється у строк, погоджений Партнерами у відповідному додатку або додатковій угоді до цього Договору.
- 6.4. Кожен із Партнерів самостійно несе відповідальність за сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, пов'язаних з отриманням партнерської винагороди.
- 6.5. Усі банківські витрати, пов'язані з переказом коштів, несе Партнер, який здійснює відповідний платіж, якщо інше не погоджено Партнерами окремо.
- 6.6. Розрахунок партнерської винагороди здійснюється від фактично отриманих Партнером коштів після сплати податку на додану вартість (ПДВ), єдиного податку та інших обов'язкових податків і зборів, безпосередньо пов'язаних з отриманням відповідного платежу від клієнта.

7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

7.1. Кожен із Партнерів зберігає за собою всі права інтелектуальної власності на свої торговельні марки, програмне забезпечення, комерційні найменування, матеріали, технології та інші об'єкти інтелектуальної власності.

7.2. У межах виконання цього Договору Партнери мають право використовувати торговельні марки, назви продуктів, логотипи та маркетингові матеріали один одного виключно з метою просування послуг та продуктів відповідного Партнера.

7.3. Використання об'єктів інтелектуальної власності іншого Партнера не означає передачу або відчуження будь-яких майнових прав інтелектуальної власності.

7.4. Партнери зобов'язуються не використовувати торговельні марки, назви продуктів, логотипи або інші об'єкти інтелектуальної власності іншого Партнера способом, що може завдати шкоди діловій репутації такого Партнера.

7.5. Після припинення дії цього Договору кожен із Партнерів зобов'язується припинити використання об'єктів інтелектуальної власності іншого Партнера, якщо інше не погоджено Партнерами окремо.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Партнери зобов'язуються не розголошувати та не передавати третім особам конфіденційну інформацію, отриману у зв'язку з виконанням цього Договору, без попередньої письмової згоди іншого Партнера.

8.2. До конфіденційної інформації належать, зокрема, але не виключно:

- комерційна інформація;
- інформація про клієнтів;
- фінансові умови співпраці;
- технічна інформація щодо програмного забезпечення;
- маркетингові та бізнес-стратегії Партнерів.

8.3. Партнери зобов'язуються використовувати конфіденційну інформацію виключно з метою виконання цього Договору.

8.4. Положення цього розділу не поширюються на інформацію, яка:

- є або стала публічно доступною не з вини Партнера;
- була законно отримана від третьої сторони;
- підлягає розкриттю відповідно до вимог законодавства.

8.5. Обов'язок щодо збереження конфіденційності діє протягом строку дії цього Договору та протягом 3 (трьох) років після його припинення, якщо інше не погоджено Партнерами окремо.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Партнери несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

9.2. Кожен із Партнерів самостійно несе відповідальність за свої зобов'язання перед клієнтами, що виникають у межах укладених з ними договорів.

9.3. Жоден із Партнерів не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань іншим Партнером перед третіми особами.

9.4. Партнери не несуть відповідальності за непрямі збитки, втрачений прибуток або інші непрямі фінансові втрати, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього Договору.

9.5. У разі порушення умов цього Договору винна Сторона зобов'язується відшкодувати іншому Партнеру документально підтверджені збитки, завдані таким порушенням.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Партнери звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

10.2. До форс-мажорних обставин належать обставини, які виникли після укладення цього Договору та які Партнери не могли передбачити або запобігти, зокрема: пожежа, повінь, землетрус, воєнні дії, блокада, страйки, рішення органів державної влади та інші обставини, що об'єктивно унеможливають виконання цього Договору.

10.3. Партнер, для якого стало неможливим виконання зобов'язань унаслідок форс-мажорних обставин, зобов'язаний повідомити іншого Партнера про настання таких обставин протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту їх виникнення.

10.4. Належним підтвердженням настання форс-мажорних обставин є сертифікат, виданий Торгово-промисловою палатою України або уповноваженою нею регіональною торгово-промисловою палатою.

10.5. У разі, якщо дія форс-мажорних обставин триває більше ніж 60 (шістдесят) календарних днів поспіль, кожен із Партнерів має право ініціювати перегляд умов цього Договору або його розірвання.

10.6. Настання форс-мажорних обставин не припиняє зобов'язання Партнерів, а лише звільняє їх від відповідальності за невиконання або прострочення виконання зобов'язань на період дії таких обставин.

11. СТРОК ДІЇ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Партнерами та діє протягом 1 (одного) року.

11.2. Якщо жоден із Партнерів не повідомить іншого Партнера письмово про намір припинити дію цього Договору не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку його дії, Договір автоматично продовжується на наступний аналогічний строк.

11.3. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Партнерів у будь-який час шляхом підписання відповідної письмової угоди.

11.4. Кожен із Партнерів має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши іншого Партнера не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання.

11.5. Розірвання цього Договору не звільняє Партнерів від виконання зобов'язань, що виникли під час його дії.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору є дійсними лише у разі їх письмового оформлення та підписання обома Партнерами.

12.2. Усі додатки та додаткові угоди до цього Договору є його невід'ємною частиною.

12.3. У разі виникнення спорів або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цього Договору, Партнери зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів.

12.4. Якщо Партнери не дійдуть згоди шляхом переговорів, спір підлягає вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

12.5. Жоден із Партнерів не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без письмової згоди іншого Партнера.

12.6. У разі зміни реквізитів, адреси або інших важливих даних Партнера, такий Партнер зобов'язаний повідомити про це іншого Партнера протягом 10 (десяти) робочих днів.

12.7. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожного з Партнерів.

13. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ ПАРТНЕРІВ

Партнер 1	Партнер 2
ТОВ "ІЗІ БІЗІ" Адреса: Україна, 03188, місто Київ, вул.Заболотного Академіка, будинок 5, корпус Б ЄДРПОУ: 45543310 Реквізити банку: ПАТ «КБ ПриватБанк» IBAN: UA903052990000026006013608838 МФО 300711 Телефон: +38 (050) 900-00-59 Директор Денисов Д.В. / _____ /	ФОП Фролков Іван Миколайович Адреса: Україна, 73030, Херсонська обл., місто Херсон, вул. Іванова, будинок 1 РНОКПП: 1234567891 Реквізити банку: ПАТ «КБ ПриватБанк» IBAN: 483052990000026001001234567, МФО 300711 Телефон: +380 66 123 45 67 Фізична особа-підприємець Фролков І.М. / _____ /

Додаток № 1 до партнерського ДОГОВОРУ №

м. Київ

«» березня 2026 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "ізі бізі", ЄДРПОУ 45543310, що діє на підставі Статуту в особі Директора, Денисова Дмитра Валерійовича, з одного боку, надалі - «Партнер 1»,

та

Фізична особа-підприємець Фролков Іван Миколайович, РНОКПП 1234567891, що діє на підставі запису в реєстрі про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від 29.01.2016 р. № 24990000000012345, з другого боку, іменовані надалі «Партнер 2», спільно іменовані «Партнери», уклали цей додаток №1 про наступне:

1. ПАРТНЕРСЬКА ВИНАГОРОДА

1.1. У межах партнерської співпраці Партнери можуть передавати один одному контакти потенційних клієнтів з метою укладення договорів щодо надання послуг або використання програмного забезпечення.

1.2. Партнер, який залучив клієнта та передав партнерський лід іншому Партнеру, має право на отримання партнерської винагороди у разі укладення договору між іншим Партнером та таким клієнтом.

1.3. Партнерська винагорода виплачується Партнеру, який залучив клієнта, у вигляді відсотка від платежів за підписку, фактично отриманих іншим Партнером від такого клієнта протягом усього періоду співпраці з таким клієнтом.

1.4. Розмір партнерської винагороди становить:

- 10% від LTV клієнта — у разі залучення до 5 (п'яти) клієнтів;
- 15% від LTV клієнта — у разі залучення від 6 (шести) до 20 (двадцяти) клієнтів;
- 20% від LTV клієнта — у разі залучення від 21 (двадцяти одного) до 100 (ста) клієнтів;
- 25% від LTV клієнта — у разі залучення від 101 (ста одного) до 300 (трьохсот) клієнтів;
- 30% від LTV клієнта — у разі залучення понад 300 (триста) клієнтів.

Під LTV клієнта у межах цього Договору розуміється загальна сума фактично отриманих Партнером платежів від відповідного клієнта за весь період співпраці, якщо інше не погоджено Партнерами письмово.

1.5. Зазначені у пункті 1.4 відсотки застосовуються однаково для обох Партнерів.

1.6. Партнерська винагорода нараховується виключно у разі фактичного отримання відповідним Партнером платежу від клієнта.

1.7. Клієнт вважається залученим Партнером, якщо контакт такого клієнта був переданий іншому Партнеру у порядку, визначеному Партнерським договором.

2. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВИНАГОРОДИ

- 2.1. Партнерська винагорода виплачується Партнеру, який залучив клієнта, після фактичного отримання іншим Партнером платежу від такого клієнта.
- 2.2. Виплата партнерської винагороди здійснюється протягом 20 (двадцяти) банківських днів з моменту отримання відповідного платежу від клієнта.
- 2.3. Виплата партнерської винагороди здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Партнера, який залучив клієнта.
- 2.4. У разі повернення коштів клієнту, скасування договору з клієнтом або відмови клієнта від послуг, партнерська винагорода за такого клієнта не нараховується.
- 2.5. Якщо партнерська винагорода за такого клієнта вже була виплачена, Партнер, який здійснив виплату, має право утримати відповідну суму з наступних виплат партнерської винагороди.
- 2.6. Партнер має право затримати виплату партнерської винагороди до моменту отримання першого фактичного платежу від клієнта.
- 2.7. Усі банківські витрати, пов'язані з переказом партнерської винагороди, несе Партнер, який здійснює відповідний платіж.

3. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ ПАРТНЕРІВ

Партнер 1	Партнер 2
ТОВ "ІЗІ БІЗІ" Адреса: Україна, 03188, місто Київ, вул. Заболотного Академіка, будинок 5, корпус Б ЄДРПОУ: 45543310 Реквізити банку: ПАТ «КБ ПриватБанк» IBAN:UA903052990000026006013608838 МФО 300711 Телефон: +38 (050) 900-00-59 Директор Денисов Д.В. / _____ /	ФОП Фролков Іван Миколайович Адреса: Україна, 73030, Херсонська обл., місто Херсон, вул. Іванова, будинок 1 РНОКПП: 1234567891 Реквізити банку: ПАТ «КБ ПриватБанк» IBAN: 483052990000026001001234567, МФО 300711 Телефон: +380 66 123 45 67 Фізична особа-підприємець Фролков І.М. / _____ /